

1500329-02.2020.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Alexandre Cesar Ribeiro

Comarca: Santa Rosa de Viterbo

Foro: Foro de Santa Rosa de Viterbo

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... 43), ostenta antecedente infracional por tráfico de drogas (proc. 0000086-46.2018.8.26.0549 desta comarca), já foi representado por furto de moto, recebendo remissão (proc. 0002152-90.2017.8.26.0530 de Ribeirão Preto), e cumpre pena por roubo de veículo automotor (conforme admitido pelo próprio réu em interrogatório); a revelar evidente personalidade voltada à prática de crimes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Rosa de Viterbo

Vara Única

Rua Francisco Carvalho de Andrade, 121, Centro - Santa Rosa de Viterbo-SP

cep 14270-000 - Telefone: (16)3954-1506 - E-mail: santarosa@tjsp.jus.br

Processo Digital nº 1500329-02.2020.8.26.0530 - lauda de

SENTENÇA

Processo Digital nº 1500329-02.2020.8.26.0530

Classe - Assunto: Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento(s) de origem: Comunicação de Prisão em Flagrante: 2032534/2020

Autor: Justiça Pública

Réu: GIOVANI MATHEUS DE ARAUJO

Vistos.

Trata-se de ação penal, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Giovani Matheus de Araújo, por infração ao artigo 155, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 125/126), no dia 3 de fevereiro de 2020, por volta das 18 horas, na Rua Sebastião de Campos nº 332, nesta cidade e comarca de Santa Rosa de Viterbo, o réu subtraiu, para ele, uma motocicleta Honda/CBX 250 Twister, cor preta, ano 2007, placa DTI-5701, avaliada em R\$ 5.700,00, da vítima Gilson Pereira Rodrigues.

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial, sendo recebida a fls. 127, em 21/12/2020.

Ao oferecer denúncia, o Ministério Público recusou benefícios de suspensão condicional do processo e de acordo de não persecução penal (fls. 124); recusas acolhidas pelo Juízo no recebimento da denúncia (fls. 127).

Citado (fls. 172), o réu não constitui advogado.

Nomeado, Defensor dativo apresentou resposta à acusação (fls. 176/179), que foi rejeitada pela decisão de fls. 183.

Durante a instrução, houve a oitiva da vítima (fls. 206 e mídia), de uma testemunha (fls. 207 e mídia), e o réu foi interrogado (fls. 208 e mídia).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia, com fixação da pena-base acima do piso e regime inicial semiaberto (fls. 205 e mídia).

A Defesa pugnou pela absolvição por falta de provas da autoria do fato; alegando, em suma, que o réu não foi o autor da subtração da motocicleta, pois não foi visualizado subtraindo a moto; somente sendo detido ao depois na posse do bem produto do crime; o que não prova a autoria do furto (fls. 205 de mídia).

Relatados.

Não há preliminares. A ação teve regular trâmite.

A denúncia é procedente.

Segundo a denúncia, na data dos fatos, a vítima estacionou sua motocicleta na via pública, defronte a um salão comercial, no endereço indicado, até que o acusado lá apareceu, e, aproveitando-se que o ofendido trabalhava no salão, subtraiu a motocicleta, deixando o local. A vítima não encontrou seu veículo e acionou a polícia militar. Em diligências, os policiais militares não encontraram o bem subtraído. Porém, na madrugada de 5 de fevereiro, menos de dois dias após o furto, o acusado deixou esta cidade na condução da motocicleta, sendo abordado por policiais militares quando passava pelo radar do Km 45 da Rodovia Abrão Assed, que indicou tratar-se de veículo furtado. Detido na posse da moto, o réu ficou pelo silêncio (fls. 06); sendo a moto apreendida e restituída à vítima.

A materialidade delitiva vem provada pela prova oral, pelo boletim de ocorrência de fls. 07/09 e pelo auto de exibição e apreensão da motocicleta (fls. 14/15).

A autoria está igualmente demonstrada.

Na fase policial, o acusado ficou em silêncio (fls. 06), nada justificando para a posse do bem ou para sua origem ou finalidade; o que já indicava a responsabilidade penal do acusado, que conduzia, sem qualquer justificativa ou razão, uma moto que não lhe pertencia e que era produto de recente furto havido exatamente nesta pequena comarca de Santa Rosa de Viterbo.

Em juízo (fls. 208 e mídia), o réu disse estar preso por força de condenação por roubo, ocorrido no ano de 2019. É solteiro e tem um filho que não morava com o interrogando; estando desempregado. Negou a imputação formulada da denúncia. Só veio uma única vez a Santa Rosa de Viterbo, para participar de uma festa do baile havaiano, no ano de 2018. Não sabe quem subtraiu a moto. Admitiu que conduzia a moto no dia em que ela foi apreendida pela Polícia Militar em Ribeirão Preto; pois o interrogando foi na "feira do rolo" e encontrou um rapaz de Serrana que a estava vendendo a moto por R\$ 3.000,00, e o interrogando a comprou. O vendedor disse que o documento da moto estava atrasado, e que era só para "rodar" com a moto. O vendedor se chama Cléber, mas não sabe o nome completo. Pegou a moto num autoposto na Vila das Almas, em Serrana. Não tem as mensagens trocadas com essa pessoa no telefone celular, pois seu telefone foi apreendido pela Polícia, porque havia suspeita de se tratar de bem produto de furto. Chegou a pesquisar, num aplicativo, a placa da moto antes de adquiri-la, e nada constava de restrição. Em relação à condenação de roubo pela qual está preso, o crime se referiu à subtração de um carro.

A vítima Gilson Pereira Rodrigues, na fase policial (fls. 05) contou que, em 03/02/2020, havia estacionado sua moto defronte ao salão onde trabalhava como cabeleireiro, e que a moto foi subtraída quando ela se achava estacionada na via pública o furto foi registrado por boletim de ocorrência, e, menos de dois dias após a subtração, a moto foi apreendida e entregue ao declarante.

Em Juízo (fls. 206 e mídia), a vítima narrou que, na data fática, chegou em casa tráfegando com a moto, estacionou a moto na calçada, rente à parede de sua casa, entrou em casa, tomou banho, e quando saiu de casa para ir à igreja; a moto não mais estava no local deixado pelo declarante. Ao contínuo, procurou a moto e não a encontrou; acionou a polícia e lavrou boletim de ocorrência. A moto foi recuperada dois dias depois do fato, por policiais de Ribeirão Preto, numa rodovia. O declarante foi a Ribeirão Preto com seu irmão buscar a moto, em relação à qual faltavam um baú (bagageiro) e um suporte para esse bagageiro, além de estar a moto com o chicote e com a embreagem danificados. Não sabe quem praticou o furto, não conhece o réu e não tem elementos para auxiliar na apuração da autoria do crime. A moto foi subtraída sem as chaves de ignição, pois a chave estava com o declarante em casa.

A testemunha Eduardo da Silva (fls. 03, 207 e mídia), policial militar, afirmou que, no dia 05/02/2020, por volta das 2 horas, estava em patrulhamento com o PM Rocha, quando receberam determinação do COPOM no sentido de que uma motocicleta Honda foi detectada pelo radar da Rodovia Abrão Assed, como produto de furto. Ante o fato, foram prontamente ao local e esperou a motocicleta passar próximo ao trevo de acesso a Ribeirão Preto/SP, ainda na rodovia Abrão Assed. Deram ordem de parada,

que foi obedecida pelo acusado, identificado como Giovani Matheus de Araújo, e, após consulta de placa, apontou ser a motocicleta objeto de furto no dia 03/02/2020 na cidade de Santa Rosa de Viterbo, objeto do RDO 171/2020. A moto está em bom estado e não teve os sinais identificadores adulterados. O condutor da moto, informado do registro de furto, disse desconhecer a origem e não informou como obteve a posse do bem. Salvo engano, o réu disse ter pegado a moto na casa de um amigo ou colega, não se recordando se o réu disse ter entregado algum valor a essa pessoa.

Já a testemunha Alexandre Rocha Carvalho, inquirida apenas na fase policial (fls. 04) asseverou que patrulhava em Ribeirão Preto com o também policial Eduardo, no dia 05/02/2020, quando, por volta das 2 horas, receberam determinação, do COPOM, no sentido de que uma motocicleta Honda foi detectada pelo radar da rodovia Abrão Assed, como produto de furto. Por isso, foram às proximidades trevo de acesso a Ribeirão Preto à espera da moto, e quando esta era conduzida ainda na rodovia Abrão Assed, foi dada ordem de parada, obedecida pelo acusado, que foi identificado como Giovani Matheus de Araújo, e, após consulta da placa, verificou-se que a motocicleta era objeto de furto ocorrido em 03/02/2020 na cidade de Santa Rosa de Viterbo, registrado pelo RDO 171/2020. A moto estava em bom estado e não teve os sinais identificadores adulterados.

O réu foi detido na posse da res furtiva e não deu qualquer justificativa minimamente plausível para essa posse (nem mesmo indicou o nome da suposta pessoa de quem teria comprado ou recebido o bem, além de não fornecer qualquer elemento para a localização ou qualificação do suposto vendedor). Além disso, na fase policial, o acusado ficou em silêncio, postura incompatível com a de alguém que tivesse sido injustamente acusado de crime não cometido ou que estivesse conduzindo bem que acreditasse vir de causa lícita.

Note-se que a mera apreensão da res furtiva na posse do réu faz presumir sua culpa pelo furto do bem, quando o réu não dá justificativa coerente para referida posse. Esse é o remansoso entendimento da jurisprudência sobre o tema.

Nesse sentido:

Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório. (TACrim-SP, Apelação n. 611.859-8, Rel. Passos de Freitas, 4ª Câmara, J. 17 09/1990, RJDTACrim 08/96).

“a apreensão de coisa subtraída e produto de crime, só por si, em poder dos agentes, é prova firme e convincente de autoria, porque inverte o ônus da prova, cumprindo aos acionados oferecer razões pelas quais aquilo que não lhes pertence foi consigo encontrado”. (TJSP, Apelação nº 0037999-17.2012.8.26.0050, 8ª Câmara Criminal Extraordinária, Rel. Des. Luis Soares de Mello, J. 05/09/2017).

Além disso, o mesmo réu já havia sido detido, pouco tempo antes, por crimes de desobediência e de receptação em Ribeirão Preto (fls. 43), ostenta antecedente infracional por tráfico de drogas (proc. 0000086-46.2018.8.26.0549 desta comarca), já foi representado por furto de moto, recebendo remissão (proc. 0002152-90.2017.8.26.0530 de Ribeirão Preto), e cumpre pena por roubo de veículo automotor (conforme admitido pelo próprio réu em interrogatório); a revelar evidente personalidade voltada à prática de crimes graves, notadamente contra o patrimônio e envolvendo subtração de motocicletas.

E, como se tem decidido, embora a reincidência não sirva de prova para condenar, ela “reforça a convicção (judicial), pois evidencia que o ato incriminado nada mais é do que rotina no proceder do increpado” (RJDTACrim 34/69 e RJDTACrim, 28/39, Rel. José Renato Nalini).

Não se justifica a aplicação do furto de bagatela (causa de atipicidade material da conduta); uma vez que é evidente que a res furtiva não tem valor econômico insignificante. A moto foi avaliada em R\$ 5.700,00; sendo evidente a o valor econômico (e bastante considerável) do bem.

Na fixação das penas (arts. 59 e 68 do Código Penal); considerando que se trata de furto de veículo automotor (infração penal que só é praticada por criminosos profissionais e de especial periculosidade), considerando o valor do bem subtraído

(mais de R\$ 5 mil), e considerando o antecedente criminal do acusado (por roubo de veículo automotor – fls. 132/133 – Processo nº 1501416-27.2019.8.26.0530, com trânsito em julgado em 19/10/2020, que só não ensejou a reincidência porque o trânsito em julgado foi posterior ao crime ora julgado) e a personalidade distorcida do réu evidenciada pela prática contínua de infrações graves; fixo a pena-base em um ano e seis meses de reclusão e quinze dias-multa.

Na segunda fase, considerando a menoridade de 21 anos do réu ao tempo do fato, reduzo as penas de um sexto, fixando-as em um ano de três meses de reclusão e doze dias-multa.

Na terceira etapa, não há causas de diminuição ou de aumento das penas.

A pena de multa é fixada no piso legal, ante a falta de dados precisos sobre as condições econômicas do acusado.

A pena privativa de liberdade, considerando a especial gravidade concreta do fato, em vista do valor e da espécie do bem subtraído (motocicleta), e em vista da personalidade do réu (que revelou enorme periculosidade ao subtrair o bem e em razão de seus antecedentes infracionais), fixa-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade (artigo 33, § 3º, Código Penal).

Pelos mesmos motivos, diante da maior gravidade do fato cometido e da personalidade deturpada do acusado, afasta-se a aplicação de penas substitutivas e do “sursis”.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e condeno GIOVANI MATHEUS DE ARAÚJO, RG nº 59.350.466/SP, qualificado a fls. 10 e 208, por infração ao artigo 155, caput, do Código Penal, ao cumprimento de um ano e três meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de doze dias-multa no piso legal.

Como se trata de réu não reincidente e que permaneceu em liberdade durante todo o curso do processo, não havendo requerimento ou representação de prisão preventiva e por ausentes as hipóteses do art. 313 do Código de Processo Penal; deixo de decretar a prisão preventiva e concedo o direito ao recurso em liberdade.

Transitada em julgado (se confirmada a condenação), lancem o nome do réu no rol dos culpados, comunique-se ao cartório eleitoral e ao IIRGD e expeça-se mandado de prisão e guia de execução criminal.

Custas na forma da lei, no valor de 100 (cem) Ufesp; observada, contudo, a justiça gratuita já deferida ao acusado (art. 98, § 3º, CPC).

P. I. C.

Santa Rosa de Viterbo, 26 de janeiro de 2022.

Alexandre Cesar Ribeiro
Juiz de Direito
(assinatura digital)